



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - COMARCA DA CAPITAL

Fórum Distrital de Icoaraci - Rua Manoel Barata, 1107, Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci – Belém/PA.

CEP. 66.810-100. E-mail: 2civelicoaraci@tjpa.jus.br [mailto:2civelicoaraci@tjpa.jus.br]. Telefone: 3211-7078/3211-7079.

WhatsApp 91-98010-1180

PROCESSO Nº 0003370-19.2011.8.14.0201

**CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
- AÇÃO RESCISÓRIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO Nº
0000540-68.1996.8.14.0201**

REQUERENTE: SIDNA SOUSA DE ALCANTARA e outros (2)

REQUERIDO(A): ALAOR SORANSO

D E C I S Ã O

Trata-se de ação RESCISÓRIA de competência originária das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, vinculada ao processo originário nº

0000540-68.1996.8.14.0201, que versa sobre imóvel situado na Praia Grande do Outeiro, s/n, Bairro Água Boa, Distrito de Outeiro, Belém/PA, área conhecida como Comunidade Fé em Deus.

A parte autora alega nulidade da citação nos autos originários, sustentando que reside na área objeto da demanda e que não foi citada nem participou do processo principal, no qual foi proferida sentença de mérito julgando procedente o pedido (ID 54955151 – Págs. 5 a 6; ID 54955152 – Pág. 1).

Em seguida, foi proferida decisão monocrática (IDs 54955165 – Pág. 1; ID 54955166 – Pág. 2), que indeferiu a liminar requerida e determinou a citação dos réus. Após a efetivação da citação (ID 54955792 – Pág. 2), a parte autora apresentou aditamento à petição inicial (ID 54955177 – Pág. 1), e os réus apresentaram contestação (ID 54955820 – Pág. 3 a ID 54955837 – Pág. 1).

Em 08/07/2011 (ID 54956040- Pág. 3), foi proferido despacho determinando a intimação das partes para indicação das provas que pretendiam produzir.

Por decisão monocrática de 08 de agosto de 2011, identificada no ID 54956106, página 1, o Tribunal determinou, de ofício, a realização de perícia técnica destinada à apuração dos fatos e à identificação dos ocupantes da área, determinando a baixa dos autos à primeira instância para que a perícia fosse efetivada mediante distribuição aos juízes da capital. Os autos encontram-se neste Juízo desde então, por delegação funcional,

exclusivamente para cumprimento da diligência pericial determinada pelo órgão julgador.

Passados mais de quatorze anos desde aquela determinação, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, ante a impossibilidade prática de cumprimento da diligência pericial em razão da desídia reiterada e comprovada da parte ré, conforme passo a demonstrar mediante o relato circunstanciado dos fatos processuais que conduziram a esta conclusão.

Por decisão de 05 de abril de 2017, constante do ID 54956215, página 8, foi nomeado o perito Sr. Francisco Vécio de Araújo, com determinação para apresentar proposta de honorários e manifestação das partes, devendo o custo pericial ser dividido entre elas, conforme o art. 95 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente. A proposta foi apresentada em 17 de abril de 2017, conforme ID 54956219. Em 18 de julho de 2017, pelos documentos identificados no ID 54956228, página 7, e ID 54956229, página 1, este Juízo entendeu que a proposta apresentada pelo perito era excessiva e, por conseguinte, fixou os honorários periciais em nove mil trezentos e setenta reais, equivalente a dez salários mínimos vigentes à época, determinando o adiantamento de vinte por cento do valor para início dos trabalhos e intimação do réu para efetuar o depósito da respectiva cota-parte.

Conforme certidão de 19 de setembro de 2017, ID 54956230, foi consignado que, nos termos do art. 3º do

Provimento Conjunto nº 010/2016–CJRMB/CJCI, o valor fixado por este Juízo ultrapassou o limite para fixação de honorários periciais a serem pagos pelo Tribunal, estabelecido no valor máximo de mil reais. Consta, ainda, que o réu foi devidamente intimado para realizar o depósito de sua cota-parte, porém permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento.

Diante da incompatibilidade apontada, a decisão de 20 de setembro de 2017, ID 54956232, página 3, reduziu o valor dos honorários para dois mil e quatrocentos reais e reiterou a ordem para depósito de vinte por cento da cota do réu em dez dias. Posteriormente, em 19 de fevereiro de 2018, ID 54956234, página 1, este Juízo manteve a redução, determinando nova intimação do réu para pagamento do valor referente ao adiantamento dos honorários periciais. Embora regularmente intimado para a prática da referida providência, a certidão de 26 de abril de 2018, ID 54956235, página 1, registrou o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte ré e sem o depósito do valor devido.

Diante desse quadro de resistência injustificada ao andamento processual, em decisão de 10 de maio de 2018, ID 54956235, página 3, foi reconhecido que o réu havia sido regularmente intimado dos honorários periciais e não cumprira a obrigação, sendo condenado por litigância de má-fé em razão de sua omissão deliberada, nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, que tipifica a resistência injustificada ao andamento do processo. Na mesma decisão, foi determinado

o início dos trabalhos periciais com providenciamento do depósito da parte dos autores, beneficiários da gratuidade de justiça.

Em 13 de dezembro de 2018, ID 54956236, página 1, diante do descumprimento pelo perito nomeado, Sr. Francisco Vécio de Araújo, foi-lhe aplicada multa e nomeada nova perita, a Sra. Ariane Kelly dos Santos Mendonça, com rateio dos honorários entre as partes. A perita manifestou-se em 12 de fevereiro de 2019, ID 54957370, página 6, informando impossibilidade de realização da perícia e pedindo dispensa, o que levou ao despacho de 27 de fevereiro de 2019 determinando sua intimação pessoal para justificar o motivo. Em 23 de abril de 2019, ID 54957372, página 8, a profissional informou motivo de saúde e suas funções no Exército Brasileiro, indicando como substituto o Sr. Augusto Roberto Assunção Cavallero.

Foi determinada a intimação do Sr. Augusto Cavallero em 30 de abril de 2019, ID 54957373, página 4, para apresentar currículo e proposta de honorários. Em 28 de junho de 2019, ID 54957379, página 6, certificou-se a ausência de manifestação das partes sobre a proposta de honorários pericial. No despacho de 18 de julho de 2019, ID 54957379, página 7, foi determinada a intimação pessoal do réu para se manifestar, além da cobrança da multa ao perito anterior e do ofício à Secretaria de Planejamento para depósito da parte dos autores.

As certidões de 18 de agosto de 2019, ID 54957380, página 5, e 19 de dezembro de 2019, ID 54957380, página 6,

informaram a não localização do réu e o prejuízo ao cumprimento da decisão, tendo o advogado sido intimado para indicar novo endereço. Em 02 de março de 2020, ID 54957381, página 5, foi verificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do advogado do requerido quanto à indicação do endereço atualizado do réu, conforme determinado por ato ordinatório. Posteriormente, o despacho de 02 de setembro de 2020, ID 54957382, reiterou a determinação de intimação do advogado do réu para informar o endereço atualizado, salientando ser dever da parte manter atualizado o endereço de seu constituinte nos autos.

Em 25 de março de 2022, ID 55370331, página 1, foi certificada a inércia do perito Sr. Augusto Cavallero quanto ao cumprimento das diligências que lhe competiam. Posteriormente, em 08 de setembro de 2022, ID 77003601, o Oficial de Justiça certificou que o referido perito havia se mudado, há mais de quatro anos, para local incerto e não sabido.

Diante do insucesso das três tentativas anteriores, foi nomeada nova perita, a Sra. Camila de Sousa Bayma Fortuna, conforme ID 128283691, devidamente cadastrada no CAPJus. A perita aceitou a nomeação em 08 de janeiro de 2025, ID 134460398, apresentando proposta de honorários no valor de nove mil e trezentos reais. Por despacho de 12 de junho de 2025, ID 146206989, as partes foram intimadas para se manifestar sobre o valor dos honorários propostos. Conforme certidão constante do ID 148855558, transcorreu o prazo legal

sem qualquer manifestação das partes.

Registre-se que, em 18 de abril de 2014, ID 54956214, páginas 2 e 3, houve manifestação da União Federal, por meio do Ofício nº 0276/2014 – COREF/GAB/SPU/PA, informando o interesse na lide, tendo em vista que, à época, havia aproximadamente cento e setenta famílias ocupando o imóvel. Este dado evidencia o interesse social qualificado da demanda, que transcende o interesse individual das partes e afeta diretamente uma coletividade de famílias estabelecidas na área conhecida como Comunidade Fé em Deus.

Feito este relato circunstanciado dos fatos processuais, passo à análise da situação processual.

Este Juízo recebeu os autos por delegação funcional do Tribunal, exclusivamente para cumprimento de diligência relativa a colheita da prova pericial determinada por decisão monocrática de 08 de agosto de 2011. A competência deste Juízo é, portanto, limitada e específica, restringindo-se aos atos necessários à efetivação da perícia, não abrangendo decisões de mérito, inversão do ônus probatório com efeitos materiais ou presunção de veracidade das alegações, providências que permanecem reservadas ao Tribunal, no exercício de sua competência originária para processar e julgar ações rescisórias.

Este Juízo, no exercício de sua competência delegada, adotou todas as medidas ao seu alcance para viabilizar o cumprimento da diligência pericial. Foram nomeados quatro peritos diferentes ao longo de 14 (quatorze) anos. Foram fixados

honorários em valores variados, oscilando entre mil reais e nove mil trezentos e setenta reais, sempre na tentativa de compatibilizar a complexidade da perícia com os limites administrativos do Tribunal e a capacidade financeira das partes. O réu foi intimado pelo menos seis vezes entre 2017 e 2025 para efetuar o depósito de sua cota-parte dos honorários, permanecendo sistematicamente inerte. Em 10 de maio de 2018, o réu foi expressamente condenado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da resistência injustificada ao andamento processual. Mesmo após a condenação, o réu persistiu na mesma conduta omissiva por mais de sete anos.

Foram aplicadas multas ao perito descumpridor, foram determinadas intimações pessoais e por meio de advogado, foram concedidos múltiplos prazos para cumprimento voluntário, foram reduzidos valores de honorários na tentativa de viabilizar o depósito, e foi oficiado ao setor competente para viabilizar o depósito da cota dos autores beneficiários da gratuidade. O réu deixou de atualizar seu endereço nos autos, dificultando ou impedindo intimações pessoais. Em 2025, na quarta tentativa de realização da perícia, com nova perita nomeada e honorários propostos em nove mil e trezentos reais, as partes foram intimadas em 12 de junho de 2025, permanecendo o réu novamente inerte.

O histórico processual evidencia padrão reiterado e deliberado de conduta omissiva e obstrutiva por parte do réu. Em

julho de 2017, foi intimado para depósito quando os honorários estavam fixados em nove mil trezentos e setenta reais e permaneceu inerte. Em setembro de 2017, após a certidão de descumprimento, não efetuou o depósito. Nesse mesmo mês, após a redução dos honorários para dois mil e quatrocentos reais e nova intimação, persistiu na omissão. Em fevereiro de 2018, diante da reiteração da ordem, manteve o silêncio absoluto. Em abril de 2018, transcorreu novamente o prazo sem qualquer manifestação. Em maio de 2018, foi condenado por litigância de má-fé, tendo sua conduta reconhecida judicialmente como resistência injustificada. Entre 2019 e 2020, seu advogado foi intimado para atualizar o endereço de seu constituinte e descumpriu essa determinação elementar, dificultando intimações pessoais. Em junho de 2025, diante da nova proposta de honorários, permaneceu novamente inerte.

Esta conduta configura violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, violação aos deveres das partes estabelecidos no art. 77, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, litigância de má-fé por resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, hipótese já reconhecida judicialmente em 2018 e que persiste até o momento. Caracteriza, ainda, abuso do direito processual de defesa, na medida em que o réu se vale da posição de parte para frustrar sistematicamente a instrução probatória, e obstrução à prestação jurisdicional, impedindo, por conduta deliberada, o exercício da atividade jurisdicional.

Os autos tramitam neste Juízo desde 2011, exclusivamente para cumprimento de uma diligência pericial determinada pelo Tribunal. Transcorreram, portanto, mais de 14 (quatorze) anos sem que a perícia pudesse ser efetivada. Embora parte deste tempo decorra de fatores externos, como descumprimento por peritos nomeados e desaparecimento de profissionais, é inquestionável que o fator preponderante e determinante da paralisia processual é a desídia deliberada e reiterada do réu.

A demanda possui interesse social qualificado, envolvendo área ocupada por aproximadamente cento e setenta famílias, conforme manifestação da União em 2014. A duração atual de quatorze anos apenas na fase de instrução configura evidente violação à garantia constitucional da duração razoável do processo.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A duração atual do processo, especialmente considerando que se trata de fase meramente instrutória de uma ação rescisória, configura evidente e grave violação à garantia constitucional da duração razoável do processo.

Diante desse quadro fático, constata-se a impossibilidade prática de cumprimento da diligência pericial por este Juízo. Há esgotamento de todas as medidas ao alcance de sua competência delegada, tendo realizado múltiplas nomeações

periciais, fixado honorários em valores variados, intimado reiteradamente o réu, condenado por litigância de má-fé, aplicado multa a perito descumpridor, concedido múltiplos prazos, tentado localizar pessoalmente o réu, intimado o advogado para atualização de endereço, reduzido valores de honorários e oficiado para depósito da cota dos autores.

Tais medidas somadas a desídia reiterada e comprovada do réu que persiste em conduta obstrutiva mesmo após condenação judicial, inviabiliza novas tentativas de intimação ou fixação de prazos que se mostrariam manifestamente inúteis diante do histórico de oito anos de descumprimento sistemático, ausência de cooperação processual mínima por parte do réu, impossibilidade de localização pessoal do réu e sua recusa em atualizar endereço, e limitação da competência funcional deste Juízo.

Seria manifestamente inútil e processualmente inadequado que este Juízo, mais uma vez, fixasse prazo ao réu para depósito de honorários periciais. O histórico dos autos demonstra, de forma inequívoca e irrefutável, que o réu foi intimado pelo menos seis vezes entre 2017 e 2025, foram fixados múltiplos prazos e todos foram descumpridos, o réu foi condenado judicialmente por esta conduta em 2018 e nada disso alterou o padrão de comportamento. A fixação de novo prazo representaria mera repetição inútil de ato processual já praticado exaustivamente e implicaria prolongamento ainda maior de processo que já tramita há quatorze anos. A economia

processual, o princípio da eficiência previsto no art. 8º do Código de Processo Civil e a garantia constitucional da duração razoável impõem que se reconheça a inutilidade de novas tentativas e se adote providência efetiva.

Ademais, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Fixar novo prazo ao réu, diante do histórico demonstrado, seria exatamente isso: diligência inútil que apenas protelaria ainda mais a solução do litígio. Ante a impossibilidade fática de cumprimento da diligência e o esgotamento das medidas cabíveis dentro da competência delegada, o que impõe a devolução dos autos ao Tribunal para que este, no exercício de sua competência originária plena, adote as providências que entender necessárias e adequadas.

Somente o Tribunal, no exercício da competência originária para processar e julgar a ação rescisória, possui poderes jurisdicionais para adotar as providências necessárias à efetivação da garantia constitucional da duração razoável do processo e à solução do litígio.

A devolução dos autos ao Tribunal fundamenta-se no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que estabelece a garantia constitucional da duração razoável do processo, no art. 4º do Código de Processo Civil, que consagra o direito à obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito, no art. 6º do mesmo diploma legal, que prevê o princípio da cooperação processual, no art. 8º, que estabelece o princípio da eficiência

processual, no art. 139, inciso IV, que confere ao juiz o poder-dever de determinar medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais, no art. 370, parágrafo único, que autoriza o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, bem como no princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o processo é meio e não fim em si mesmo, e no princípio da vedação ao abuso do direito, pelo qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Ante o exposto, determino a **devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará** para que, no exercício de sua competência originária, adote as providências que entender adequadas e necessárias ao prosseguimento e julgamento da ação rescisória.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito

